PROYECTO DE DECRETO

Decreto de creación de la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India

Organiza la sección argentina, interministerial, del consejo estratégico binacional con la India, autoriza a la Cancillería a constituir el consejo por memorando y fija las prioridades e instrucciones para los negociadores, con la consolidación del arancel a los aceites en primer lugar.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Días 61–100 (dentro de los primeros 180 días del mandato)
Trámite: No aplica (decreto simple del Poder Ejecutivo nacional, art. 99 incs. 1 y 11 de la Constitución Nacional, y memorando firmado por la Cancillería).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la República de la India es uno de los principales compradores de aceites vegetales argentinos y un socio con capacidades complementarias en medicamentos genéricos, minería, tecnología espacial y energía nuclear.

Que el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India se encuentra en proceso de negociación para su ampliación, por lo que resulta necesario fijar con anticipación las prioridades e instrucciones de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la estabilidad del acceso de los aceites vegetales argentinos al mercado indio requiere la consolidación del arancel aplicado, con aviso previo ante cualquier modificación.

Que la relación con la República de la India abarca materias que corresponden a distintas jurisdicciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL, lo que exige una instancia de coordinación interministerial con conducción del ministerio con competencia en relaciones exteriores, conforme el artículo 18 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Que la constitución de un consejo binacional mediante un memorando de entendimiento sin obligaciones financieras ni compromisos que requieran aprobación legislativa se encuadra en las atribuciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL en la conducción de las relaciones exteriores, y que el tratado marco que se negocie se someterá a la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Que la presente medida no genera gastos adicionales.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en relaciones exteriores ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 11, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase, en el ámbito del ministerio con competencia en relaciones exteriores, la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India, como instancia de coordinación interministerial sin estructura orgánica propia, con el objeto de fijar las prioridades de la relación con la República de la India e instruir a los negociadores argentinos.

ARTÍCULO 2°.- Memorando de entendimiento. Facúltase al ministerio con competencia en relaciones exteriores a suscribir con el Gobierno de la República de la India un memorando de entendimiento que constituya el Consejo Estratégico binacional Argentina–India, integrado por la Sección Argentina y por su equivalente de la República de la India. El memorando no podrá contener obligaciones financieras ni compromisos que requieran la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Integración. La Sección Argentina es presidida por el titular del ministerio con competencia en relaciones exteriores o por el funcionario de rango no inferior a Secretario que este designe, y se integra con UN (1) representante de cada uno de los siguientes organismos: a) el ministerio con competencia en economía, por las áreas de comercio exterior y de minería; b) el ministerio con competencia en salud; c) la autoridad nacional de regulación de medicamentos; d) el organismo nacional con competencia en actividades espaciales; y e) la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. Cuando se traten recursos naturales del dominio de una provincia, se invitará a participar a la provincia respectiva.

ARTÍCULO 4°.- Funciones. Son funciones de la Sección Argentina: a) fijar las prioridades de la relación bilateral con la República de la India en comercio, salud, minería, espacio y energía nuclear; b) impartir instrucciones a los negociadores argentinos en la negociación para la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India y en las demás negociaciones bilaterales; c) preparar las bases de un tratado marco de alianza estratégica con la República de la India, que se someterá a la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN; y d) dar seguimiento al cumplimiento de las prioridades fijadas.

ARTÍCULO 5°.- Prioridades de la negociación comercial. Las instrucciones a los negociadores en la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India comprenderán como mínimo: a) como prioridad, la consolidación del arancel aplicado por la República de la India a los aceites vegetales, con la obligación de aviso previo ante cualquier modificación; b) un universo mínimo de TRES MIL (3.000) líneas arancelarias; y c) preferencias arancelarias de entre el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y el CIEN POR CIENTO (100 %) para el núcleo de productos agroindustriales.

ARTÍCULO 6°.- Prioridades en salud, minería, espacio y energía nuclear. La Sección Argentina impulsará además: a) el reconocimiento regulatorio de los medicamentos genéricos aprobados por autoridades sanitarias de referencia y su coproducción en el país; b) la inclusión, en los acuerdos sobre litio, de cláusulas de industrialización progresiva en el país, desde el carbonato hasta el hidróxido y el material de cátodo, con respeto del dominio provincial de los recursos; y c) la cooperación en materia espacial y nuclear con fines pacíficos.

ARTÍCULO 7°.- Coordinación con el MERCOSUR. Las instrucciones a los negociadores en el ámbito del MERCOSUR se impartirán en coordinación con los Estados Partes y sin afectar los compromisos de la unión aduanera.

ARTÍCULO 8°.- Plazos. La Sección Argentina se constituirá dentro de los TREINTA (30) días corridos de la publicación del presente decreto y aprobará las instrucciones a los negociadores dentro de los SESENTA (60) días corridos de su constitución.

ARTÍCULO 9°.- Informe público. La Sección Argentina publicará cada año, en el sitio web oficial del ministerio con competencia en relaciones exteriores, un informe sobre el estado de la relación bilateral y el cumplimiento de las prioridades fijadas, que omitirá la información cuya reserva sea necesaria para el curso de las negociaciones.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Los integrantes de la Sección Argentina ejercen sus funciones con carácter adicional a las de sus cargos y sin remuneración adicional. Los gastos que demande el funcionamiento de la Sección se atienden con los créditos asignados al ministerio con competencia en relaciones exteriores en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app